

Und was haben sie vom Migrationspakt? Die neuen Regeln der Vereinten Nationen für Zuwanderung bringen Wanderarbeitern manche Fortschritte. In Deutschland ist de....

Und was haben sie vom Migrationspakt?; Die neuen Regeln der Vereinten Nationen für Zuwanderung bringen Wanderarbeitern manche Fortschritte. In Deutschland ist der Pakt heftig umstritten. Dabei sind die Vereinbarungen eher zu weich als zu hart, sagt der Bonner Völkerrechtler Stefan Talmon

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

6. Dezember 2018

Copyright 2018 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK;Und was haben sie vom Migrationspakt?; S. 7; Ausg. 51

Length: 1677 words

Byline: Heinrich Wefing

Body

Migranten, die für die Glitzerwelten anderer sorgen: Arbeiter in Dubai nach Schichtende

DIE ZEIT: Herr Professor Talmon, über den UN-Migrationspakt sind viele Gerüchte im Umlauf. Vielleicht können Sie helfen, ein wenig Klarheit zu schaffen. Häufig wird behauptet, der Pakt bringe ein Menschenrecht auf Migration. Ist das richtig?

Stefan Talmon: Das ist falsch. Aus solch einem Pakt lässt sich kein individuelles Recht auf Migration ableiten.

ZEIT: Der nächste Vorwurf lautet, der Pakt setze zusätzliche Migration in Gang, bezwecke womöglich sogar einen Bevölkerungsaustausch in den Staaten des Westens richtig oder falsch?

Talmon: Das ist keine juristische Frage, sondern eine politische. Aber ich denke, ein internationales Instrument wie der Pakt löst als solches keine Flüchtlingsbewegung aus und zielt auch nicht auf einen Bevölkerungsaustausch.

ZEIT: Schränkt der Pakt die Souveränität der Staaten ein?

Talmon: Der Pakt sagt ausdrücklich, dass dies nicht der Fall ist, und formaljuristisch ist das auch korrekt. Aber das Recht arbeitet auf vielen verschiedenen Ebenen.

ZEIT: Das ist der vertrackteste Punkt: Der Pakt ist ausdrücklich juristisch unverbindlich, soll aber durchaus politisch wirken. Das müssen Sie erklären. Rechtlich unverbindlich heißt zum Beispiel, dass eine Bürgerin, ein Bürger keinen einklagbaren Anspruch aus dem Pakt hat?

Talmon: Genau.

ZEIT: Und es heißt, dass die einzelnen Staaten frei sind, die Gesetze zu erlassen, die sie für richtig halten?

Und was haben sie vom Migrationspakt? Die neuen Regeln der Vereinten Nationen für Zuwanderung bringen Wanderarbeitern manche Fortschritte. In Deutschland ist de....

Talmon: Ja. Es gibt auch keine völkerrechtlichen Sanktionen, wenn ein Staat sich nicht an die Verabredungen hält.

ZEIT: Politisch gewollt ist aber schon, dass sich etwas ändert in der Behandlung von Migranten weltweit.

Talmon: Richtig. Alle Staaten gehen eine politische Verpflichtung ein, und das soll das Verhalten der Staaten beeinflussen. Und wenn sich das Verhalten der Staaten ändert, kann sich daraus unter Umständen mittelfristig auch eine rechtliche Bindung ergeben. Dann nämlich, wenn Völkergewohnheitsrecht entsteht.

ZEIT: Wenn sich alle Staaten lange genug daran halten, wird das politisch Verbindliche irgendwann auch rechtsverbindlich.

Talmon: Genau.

ZEIT: Wie schnell geht das?

Talmon: Das dauert meist Jahre oder Jahrzehnte.

ZEIT: Wer entscheidet das?

Talmon: Letzten Endes die Gerichte.

ZEIT: Deutsche Gerichte?

Talmon: Auch deutsche Gerichte, aber nicht nur.

ZEIT: Wie stellen Gerichte fest, ob etwas Völkergewohnheitsrecht geworden ist?

Talmon: Sie schauen sich vor allem das Verhalten der Staaten an. Konkret beim Migrationspakt: Wenden die Staaten die Bestimmungen des Migrationspakts tatsächlich an, und zwar alle Staaten, nicht nur die Staaten, die den Pakt formell angenommen haben? Und, zweitens, kommt in dieser Praxis auch eine entsprechende Rechtsüberzeugung zum Ausdruck?

ZEIT: Viele Verpflichtungen des UN-Migrationspakts richten sich in erster Linie nicht an die Staaten des Westens, sondern zum Beispiel an Golfstaaten wie Saudi-Arabien oder Katar, die etwa die Arbeitsbedingungen von Arbeitsmigranten auf ihren Megabaustellen verbessern sollen. Was geschieht, wenn sich diese Staaten nicht an die Regeln halten?

Talmon: Dann wird sich auch kein Völkergewohnheitsrecht herausbilden.

ZEIT: Wenn sich die Mehrzahl der Staaten nicht an den UN-Pakt hält, dann entsteht auch kein Völkergewohnheitsrecht? Also auch keine Verpflichtung für die Bundesrepublik?

Talmon: Genau. Letztendlich kommt es jedoch auf das Verhalten im Hinblick auf jede einzelne Bestimmung des Pakts an.

ZEIT: Also geht es nicht nur darum, was Deutschland macht, sondern auch darum, was Peru, Katar und China tun?

Talmon: So ist es. Allerdings sind Gerichte in der Regel gar nicht in der Lage, festzustellen, wie genau die Rechtspraxis in 193 Staaten dieser Erde ist.

ZEIT: Der Bundestag hat nun eine Erklärung zum UN-Pakt verabschiedet, die noch einmal betont, dass der Pakt die Bundesrepublik rechtlich nicht bindet. Was sagen Sie dazu?

Und was haben sie vom Migrationspakt? Die neuen Regeln der Vereinten Nationen für Zuwanderung bringen Wanderarbeitern manche Fortschritte. In Deutschland ist de....

Talmon: Das mag vielleicht in Verfahren vor deutschen Gerichten eine Rolle spielen, aber völkerrechtlich bedeutsam ist so eine Parlamentserklärung nicht, weil das Parlament nicht zur Außenvertretung des Staates befugt ist. Entscheidend ist, was die Bundesregierung tut. In Österreich hat daher, zum Beispiel, das Kabinett eine Erklärung verabschiedet, die Österreich im Rahmen der Vereinten Nationen abgeben möchte, wenn der UN-Pakt verabschiedet wird.

ZEIT: Sollte die deutsche Bundesregierung auch eine solche Protokollerklärung abgeben?

Talmon: Um die deutsche Rechtsüberzeugung hinsichtlich der Unverbindlichkeit zu dokumentieren, könnte eine solche Erklärung nicht schaden. Meines Erachtens wäre es für die Bundesrepublik jedoch von Vorteil gewesen, wenn der Migrationspakt ein echter Vertrag wäre, wenn er also rechtsverbindlich wäre.

ZEIT: Sie fordern mehr Verbindlichkeit, nicht weniger? Warum?

Talmon: Weil wir dann von anderen Staaten hätten einfordern können, dass sie sich an ihre Rechtspflichten halten. Die Bundesregierung hätte dann, nur zum Beispiel, gegenüber Marokko sagen können: Ihr habt euch im UN-Migrationsvertrag verpflichtet, eure Staatsangehörigen zurückzunehmen. Und wenn ihr das nicht tut, ist das ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Man hätte dann auch die Durchsetzungsinstrumente des Völkerrechts nutzen, also etwa Gegenmaßnahmen verhängen, Handelsvorteile einschränken oder Luftverkehrsverträge aussetzen können. Aber weil der Pakt rechtlich unverbindlich ist, geht das nicht. Und genau deshalb war es vielen Staaten ja auch so wichtig, dass der Pakt juristisch nicht bindend ist. Das ist übrigens nicht nur beim Migrationspakt so, das ist eine allgemeine Tendenz. Die Staaten weichen immer mehr ins Unverbindliche, ins *soft law* aus. Seit fast zwanzig Jahren hat es kaum große neue völkerrechtliche Verträge mehr gegeben.

ZEIT: Warum?

Talmon: Weil die Staaten auf internationaler Ebene viel weniger kompromissfähig sind als früher. Internationale Kompromisse lassen sich heute national kaum mehr durchsetzen. Das ist der Hintergrund der aktuellen Debatte, die Neigung, sich vom Multilateralismus zu verabschieden und stattdessen auf nationale Lösungen zu setzen. Dieses Problem gibt es in den USA nicht erst seit Trump. Dort lassen sich, wegen der Gespaltenheit des Landes, schon lange kaum mehr die erforderlichen Mehrheiten im Senat für einen völkerrechtlichen Vertrag organisieren. Auch das hat dazu geführt, dass die internationale Gemeinschaft mehr und mehr auf *soft law* ausgewichen ist, weil man die Amerikaner anders gar nicht mehr einbinden konnte. Jetzt aber merken die Staaten, dass ihnen auch das *soft law* Probleme bereiten kann.

ZEIT: Wie denn?

Talmon: Seit einer Weile sehen wir, ganz unabhängig vom Migrationspakt, dass bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen durch Interpretation ausgedehnt werden können, aber nicht durch Konsens der Staaten, sondern letztendlich durch die Entscheidung von Richtern. Ein Beispiel: Vor Kurzem hat ein niederländisches Gericht festgestellt, dass die niederländische Regierung zum Schutz der Menschenrechte verpflichtet ist, gewisse Klimaschutzziele einzuhalten. Diese Klimaschutzziele selbst waren rechtlich unverbindlich, wurden aber durch das Gericht in hartes Recht transformiert.

ZEIT: Ein spektakulärer Fall. Ist der schon letztinstanzlich entschieden?

Talmon: Nein. Aber er zeigt die Tendenz: Wir sehen eine Individualisierung des Völkerrechts, betrieben von einzelnen Richtern und Rechtsanwälten und manchen NGOs, die das *soft law* sehr geschickt für ihre Zwecke einsetzen.

ZEIT: Ist das eine erfreuliche oder eine bedrohliche Entwicklung?

Und was haben sie vom Migrationspakt? Die neuen Regeln der Vereinten Nationen für Zuwanderung bringen Wanderarbeitern manche Fortschritte. In Deutschland ist de....

Talmon: Es ist einerseits eine erfreuliche Entwicklung, weil dadurch das Völkerrecht breitere Aufmerksamkeit und Akzeptanz gewinnt, andererseits sehe ich aber die Gefahr, dass die Staaten im Zeitalter von Nationalismus und Populismus immer weniger bereit sein werden, überhaupt irgendetwas international zu regeln.

ZEIT: Das heißt, Ihr Ruf nach mehr verbindlichen völkerrechtlichen Vereinbarungen ist ...

Talmon: ... derzeit immer schwieriger durchsetzbar. Und das wiederum heißt: Der Migrationspakt ist das Beste, was wir aktuell erreichen können.

ZEIT: Ein weiterer UN-Pakt steht ebenfalls zur Verabschiedung an, der UN-Flüchtlingspakt. Rollt da die nächste Debatte auf uns zu?

Talmon: Alles, was wir im Hinblick auf die Wirkung von rechtlich unverbindlichen Instrumenten besprochen haben, gilt ebenso für den UN-Flüchtlingspakt. Der Unterschied ist, dass wir in diesem Bereich mit der Genfer Flüchtlingskonvention schon seit vielen Jahren einen rechtlich bindenden Vertrag haben, der im Lichte des neuen Flüchtlingspaktes eventuell neu und erweiternd interpretiert werden kann.

ZEIT: Sollte die Bundesrepublik auch dem Flüchtlingspakt zustimmen, oder würden Sie abraten?

Talmon: Im Flüchtlingsrecht wie im Bereich der Migration kann eine Lösung nur in der internationalen Zusammenarbeit liegen. Wir sind kein Land, das seine Grenzen für Flüchtlinge und Migranten mit militärischen Mitteln schließt. Und wenn das für uns keine Option ist, dann sehe ich keine Alternative zur internationalen Zusammenarbeit.

DIE FRAGEN STELLTE HEINRICH WEFING

Pakt-PolitikProfessor Stefan Talmon lehrt Staats- und Völkerrecht an der Universität Bonn. Als Anwalt ist er unter anderem vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag aufgetreten, und er berät Regierungen in Fragen des internationalen Rechts. Talmon beobachtet seit Längerem, dass völkerrechtliche Verträge kaum mehr zustande kommen, weil Regierungen klare Verpflichtungen scheuen. Dann bleibt es einzelnen Richtern überlassen, unscharfe Vereinbarungen zu konkretisieren. Dies wiederum führt zu noch weniger Akzeptanz internationaler Abkommen. Der UN-Pakt für Migration ist dafür nur ein Beispiel.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: ARBEITSMIGRATION (90%); VEREINTE NATIONEN (90%); WANDERARBEITER (90%); EMBARGOS & SANKTIONEN (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (79%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (76%); MENSCHENRECHTE (72%)

Geographic: DUBAI, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (73%); BONN, DEUTSCHLAND (59%);

Und was haben sie vom Migrationspakt? Die neuen Regeln der Vereinten Nationen für Zuwanderung bringen Wanderarbeitern manche Fortschritte. In Deutschland ist de....

GOLFSTAAEN (79%); KATAR (79%); SAUDI-ARABIEN (79%); VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (79%); DEUTSCHLAND (59%)

Load-Date: December 7, 2018

End of Document